【建設市提11】提案單位：臺南市政府都市發展局。案由：內政部核定本市辦理114年「地方創生城鄉風貌營造計畫」第2階段「114年臺南市善化區茄拔水岸生活空間營造計畫」1案經費新臺幣900萬元(中央補助款684萬元，地方配合款216萬元)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【建設市提12】提案單位：臺南市政府都市發展局。案由：內政部核定本市辦理114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段「114年臺南市下營區武承恩公園改造計畫第四期—西側綠地及水岸步道環境改善」等3案經費新臺幣2,600萬元(中央補助款1,976萬元，地方配合款624萬元)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【建設市提13】提案單位：臺南市政府文化局。案由：文化部核定補助本市辦理114年文化部流行音樂經典金曲推廣行動「川流不息-音樂大師長河二部曲」計畫，總經費500萬元(中央補助款350萬元、市配合款150萬元)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡議員發言。

蔡議員育輝：

我要請教的是都發局的第12號案，不好意思，我剛才沒說到。在說明五裡面，本案要求在114年9月30日完成規劃作業，但現在已經10月了，這個審查是怎麼審的？請都發局說明一下。

都市發展局林局長榮川：

核定函要求要先委託，我們有先行作業，但是要等這個通過，我們才會定案。

蔡議員育輝：

核定函要求9月30日前完成規劃設計發包作業，今天10月23日了，你完成了沒？沒完成要怎麼符合要件？你用麥克風講給每位議員聽，看看有沒有道理。

都市發展局林局長榮川：

我們先進行委託規劃，但我們有加個但書，要議會同意之後才能執行。

蔡議員育輝：

你已經發包了？

都市發展局林局長榮川：

規劃設計上網，但是我們有加個但書，要等議會通過完之後才能定案。

蔡議員育輝：

你有完成委外發包程序嗎？

都市發展局林局長榮川：

委外程序做了。

蔡議員育輝：

但要議會通過才能支用對吧？

都市發展局林局長榮川：

是。

蔡議員育輝：

就是完成規劃設計發包，但是有附條件，就是要議會通過才能支用，對吧？

都市發展局林局長榮川：

對。

蔡議員育輝：

所以你要回答我，已完成規劃發包設計，但是有附條件。

都市發展局林局長榮川：

是。

蔡議員育輝：

我沒有意見了。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝，請繼續。

議事人員：

【建設市提14】提案單位：臺南市政府文化局。案由：文化部文化資產局核定補助本市辦理114年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點-C類」-「風土再生－老屋屋瓦修繕人才培育與在地韌性推動計畫」總經費1,550萬元，其中114年度372萬元(全額中央補助)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【建設市提15】提案單位：臺南市政府文化局。案由：文化部文化資產局核定補助本市辦理114年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點-C類」-「匠藝再生-臺南市文資傳匠工坊初期建置暨傳統技術職能課程培育推廣計畫（114-115年）」總經費1,275萬元，其中114年度306萬元(全額中央補助)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【建設市提16】提案單位：臺南市政府文化局。案由：文化部文化資產局核定補助本市辦理「臺南市立博物館（歷史建築）花格牆構件檢視及維護、後棟頂樓防水工程計畫」總經費1,416萬8,000元(中央補助款850萬元、市配合款566萬8,000元)，其中114年度212萬6,000元(中央補助款127萬6,000元、市配合款85萬元)，提請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【建設市提17】提案單位：臺南市政府觀光旅遊局。案由：交通部觀光署核定補助本市辦理114年度「景點優化體驗加值計畫」總經費5,685萬元(中央補助款3,069萬9,000元、市配合款2,615萬1,000元)，其中4,036萬8,000元(中央補助款3,069萬9,000元、市

配合款966萬9,000元），敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，建設市提11至17號案我們予以收案，提請大會審議。接下來麻煩各位委員看到保安委員會這本，請議事人員宣讀。

議事人員：

【保安市提2】提案單位：臺南市政府消防局。案由：內政部補助本市辦理「建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫」中，「衛星電話」採購，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付新臺幣（下同）705萬元(中央全額補助)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡議員發言。

蔡議員育輝：

這是原有的中止使用，換新的，新的可以用嗎？

消防局李局長明峯：

新的試用過，可以。

蔡議員育輝：

都還沒核准，你怎麼知道可以？

消防局李局長明峯：

有好幾年了，那個衛星他們已經中止使用了，現在用的是新的。

蔡議員育輝：

舊的已經沒在營運？

消防局李局長明峯：

對，沒在營運，所以換新的。

蔡議員育輝：

新的你怎麼知道可以用？你不要像警察局那樣出事情，被人舉發。

消防局李局長明峯：

這是中央全額補助我們……

蔡議員育輝：

不是錢的問題，像警察局基層警員的通訊設備，舊的好好的，新的通訊不良，造成基層警員埋怨。我指的是，這個新的你們又沒有試過，會不會出問題？有幾個縣市在用？

消防局李局長明峯：

有，採購的時候我們有試過，可以用，是不錯的。

蔡議員育輝：

中央有在用嗎？

消防局李局長明峯：

有，中央有在用。

蔡議員育輝：

有幾個縣市在用？

消防局李局長明峯：

我現在沒有資料，會後再把資料補給你好不好？

蔡議員育輝：

你這樣我們要怎麼核准？到時候如果像警察局那樣通訊不良，大家哀鴻遍野，萬一警察不幸又被打死……

消防局李局長明峯：

不會。

主席：（邱議長莉莉）

局長，從第14頁開始，每個縣市都有。

消防局李局長明峯：

對，附件第15至16頁裡面有資料，配賦機關有26個，包括中央都有。

蔡議員育輝：

所以都已經有人用過了？

消防局李局長明峯：

對。

主席：（邱議長莉莉）

請穎艾達利議員發言。

IngayTali穎艾達利議員：

謝謝主席。局長，不好意思，我剛剛是不是聽錯？您剛才說因為目前使用的系統不再提供通訊服務了，所以我們就要更換新的衛星電話，是不是？

消防局李局長明峯：

對。

IngayTali穎艾達利議員：

是因為服務方的關係？

消防局李局長明峯：

對，衛星障礙。

IngayTali穎艾達利議員：

這次在訂這個約時，就算是中央統一來做，可能要麻煩秘書長請法制處協助看一下。這種可歸責於對方的狀況，我覺得也要確保公部門的權利；如果是對方的衛星沒辦法提供通訊功能，應該是由公部門向服務方要求索賠，或者其實應該要有一個履約保證的協定才可以，怎麼能因為對方無法提供服務，就讓整個公部門，包含其他縣市都被迫一起換購新的東西，這是沒有道理的事情。不要欺負中央政府，麻煩秘書長跟法制處協助一下，謝謝主席。

主席：（邱議長莉莉）

對不起，我再詢問一下，這個衛星電話的供應方應該是中華電信，是中華電信他們的委託終止了才換購的是不是？

消防局李局長明峯：

對。

主席：（邱議長莉莉）

所以不是個人採購嗎？

消防局李局長明峯：

對。

主席：（邱議長莉莉）

衛星服務是透過中華電信採購嗎？

蔡議員育輝：

既然穎艾達利議員提出了，因為服務方中途解約，你就提供原先的合約拿來看看，到底有沒有違約條款、賠償條款，我對中華電信的印象沒有多好。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝，請繼續。

議事人員：

【保安市提3】提案單位：臺南市政府警察局。案由：內政部115年核定本府辦理「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」新臺幣(以下同)5,633萬7,000元(中央補助經費46.23%即2,666萬7,000元、市配合款53.77%即2,967萬元），敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡議員發言。

蔡議員育輝：

局長，講一下剛才通訊的部分，不要買一買結果通訊都不通。

警察局林局長國清：

向議座報告，這個是屬於我們的備援計畫，裡面包括勤務中心還有一些警用通訊設備、空襲警報，等於是備援的。如果原來的勤務中心有問題的話，會轉到另外一個備援的處所，需要這些器具。甲級的是屬於警察局，乙級的就是屬於各分局，我們都把它彙整出來，每一項大概多少數量、多少錢。因為這是114年及115年二年的計畫，114年已經建置，剩下115年的，因為這個公文比較慢下來……

蔡議員育輝：

有什麼急迫性嗎？

警察局林局長國清：

當然有它的急迫性。

蔡議員育輝：

怎麼樣的急迫性？

警察局林局長國清：

萬一有什麼重大的災害發生的話……

蔡議員育輝：

最多就是颱風，平常有採購好就好，又不是沒遇過大雨；要過就過，要拿去花就花。

警察局林局長國清：

因為這是全國一致性的。

蔡議員育輝：

我知道，你不要用這個當藉口，就說經費有下來，想要採購，講這樣就好。我坐在這裡當程序委員，當那麼多屆了，你說這個，我聽了就覺得怪怪的。就說準備要買，有錢補助，要買就去買，這樣說就好了。沒什麼緊急的，你說急我就不太贊成，好啦!我沒

意見。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝，請繼續。

議事人員：

【保安市提4】提案單位：臺南市政府警察局。案由：內政部補助本府少年輔導委員會115年「強化社會安全網2.0－少年偏差行為輔導業務」經費新臺幣2,420萬3,000元整乙案（中央補助款1,694萬2,000元，市府配合款726萬1,000元）敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，保安市提2、3、4號案我們予以收案，提請大會審議。接下來麻煩各位委員看到工務委員會，請議事人員宣讀。

議事人員：

【工務市提6】提案單位：臺南市政府水利局。案由：內政部國土管理署補助本府辦理「115年度污水下水道建設計畫第六期」經費16億2,837萬元(中央補助款13億9,999萬元，市配合款2億2,838萬元)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

邱大局長，這個權責單位是中央還是地方？

水利局邱局長忠川：

有一部分是中央，一部分是我們。

蔡議員育輝：

權責怎麼分？

水利局邱局長忠川：

用分區的，比如仁德那邊現在是國土署下水道工程分署在做，永康這邊是我們做的。

蔡議員育輝：

編在我們市政府的經費，由中央來做，你的意思是這樣？單就這筆經費，是中央要做，還是地方要做？

水利局邱局長忠川：

有一部分是我們要做，一部分是他們幫我們代辦。

蔡議員育輝：

我們委託他們代辦？我們若附加條件，不讓他們辦可以嗎？錢是撥進來市政府的。

水利局邱局長忠川：

不是，這是人力調度的問題，如果我們有那麼多人力，我們當然自己辦。

蔡議員育輝：

好，局長，這個以後再說。我不太贊成的原因是，錢撥進市政府，我們還要委託他們辦，權責部分常常搞不清楚；不像市政府的權責，有民意代表可以建議、約束。這個若出問題的話，整天找不到人。

水利局邱局長忠川：

沒有，他們也是照規定辦理。

蔡議員育輝：

這是你說的。

水利局邱局長忠川：

議座若提出有問題，我們也會馬上去處理。

蔡議員育輝：

但比起我們自己處理也是慢很多，這個大會再來說。你要考慮到，如果穎艾達利要支持我……通常有2、3個或3、4個議員會支持我，我若要求這部分不委託中央辦，由我們自己辦，做得到嗎？你的能力有辦法嗎？

水利局邱局長忠川：

我們人力還要調動，我當然有辦法做。

蔡議員育輝：

好，剩下的不說了。

主席：（邱議長莉莉）

好，請繼續。

議事人員：

【工務市提7】提案單位：臺南市政府水利局。案由：經濟部核定本市「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第11批次防洪綜合治理工程工作計畫，經費2億3,349萬6,000元整(全額中央補助)，因應中央函文補助案件增加，114年度應增加編列經費1,167萬5,000元(全額中央補助)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，請繼續。

議事人員：

【工務市提8】提案單位：臺南市政府水利局。案由：交通部公路局核定本府「提升道路品質計畫（公路系統）（106~114年）」補助經費新臺幣5,055萬元(中央補助款4,145萬1,000元、地方配合款909萬9,000元)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

警察局長，這個請你們也聽一下。我早上有質詢，我們有路平專案，這個竟然被卡車壓過幾次，路就壞了。陳局長，有聽到吧？

工務局陳局長世仁：

向議座報告……

蔡議員育輝：

我說完你再講。若不是你們的設計錯誤或發包偷工減料，就是警察局沒在抓超載。我這樣推論應該正確吧？我早上播放的錄影帶，這個才沒多久，柏油路面整個都凹陷，我聽到都會覺得害怕，警察局都沒在抓的樣子。早上的錄影帶有空再播，審查預算時再播來看。早上李中岑議員在說，你有聽到嗎？沒過多久，柏油還是新的，路面卻凹陷這麼嚴重，到底是怎麼設計的，我真的覺得很疑惑，這件事你要講清楚。

工務局陳局長世仁：

好。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。工務市提6、7、8號案我們予以收案，提請大會審議。接下來看到一般提案，一般提案首先是民政教育市提5，請議事人員宣讀。

議事人員：

【民政教育市提5】提案單位：臺南市政府體育局。案由：檢送財團法人臺南市體育發展基金會115年度預算案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【財政市提7】提案單位：臺南市政府財政稅務局。案由：為辦理讓售本府經管坐落本市安南區國安段1337-3地號等6筆非公用市有土地，謹依土地法第25條規定之處分程序，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，請繼續。

議事人員：

【財政市提11】提案單位：臺南市政府財政稅務局。案由：為辦理讓售本府經管坐落本市永康區中山段1871地號等3筆非公用市有土地，謹依土地法第25條規定之處分程序，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

有關財經市提11號案，請財稅局說明一下，因為這件案子是由土地鄰地的所有權人，他要買這個畸零地，現在要興建，但是財稅局提送申請時，因為已經過了市政會議的日期，只好提送10月21日的市政會議通過。依照我們的法令，在程序委員會開議前5天就要送件過來，而這件案子在10月21日市政會議後立刻就送件，所以我在這邊懇請各位委員，是不是能收件，因為要經過你們的同意。

蔡議員育輝：

林志玲說話了，我也不好意思說不收，事關百姓的權益，時間雖然差了2、3天，但議長已經開口了；議長接受百姓的陳情，我要刁難說這個沒有依照程序委員會設置辦法，也說不出口，我就不反對。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝各位委員，因為他們已經興建在即，謝謝。我們繼續建設市提9。

議事人員：

【建設市提9】提案單位：臺南市政府文化局。案由：檢送本市「財團法人臺南市文化基金會115年度預算書」敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，請繼續。

議事人員：

【建設市提10】提案單位：臺南市政府文化局。案由：檢送本市「財團法人臺南市孔廟文化基金會115年度預算書」，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

這個基金會准不准設立，權責是在於黃偉哲市長還是你們有一個評估單位？因為有的基金會僅幾十萬元，不到100萬元，這樣也是基金會；而有的幾十億元的，要你們成立基金會，你們也沒有意願。我要請教市政府，這個權責是怎樣？不然錢太少的都把它廢除掉，像警察局關子嶺基金會、體育會這些都沒有幾十萬元的，我看都廢一廢，編入本預算就好了。

葉副市長澤山：

議員，您講的分二個部分……

蔡議員育輝：

我要問的是你們的原則是什麼？有議員在說，像焚化爐穩賺的我們不去做，要BOT；要求成立再生水基金會，邱局長說不宜。我想不透這是怎樣，到底這是誰在做主？是黃偉哲說的算數，還是局長做主？

葉副市長澤山：

公務基金有公務基金的規定，您說的財團法人，是看它屬於哪一部分，屬於教育事務就是教育局，屬於文化事務就是文化局。

蔡議員育輝：

我們二個相處很久了，要不要讓成立是市長在說的，幾十萬元也在成立基金會，幾億的卻不成立。

葉副市長澤山：

有規定。

蔡議員育輝：

我知道，你不用說，要不要讓成立是你們說了算數，我只是要請你們考慮，如果人家的建議具可行性，你們發行公債也不用怕沒錢。議員建議的若局長不想要，就說市長不要，這樣人家也比較聽得下去；不要局長直接就在議會說不願意，這樣沒什麼道理。你去研究，下次審查時告訴我們，誰可以決定同意或不同意成立基金會，不然就把基金不夠的都廢掉，1,000多萬元是在算什麼基金？幾十萬元的也在算基金？基金要審查那麼多本。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。一般提案民政教育市提5、財經7號、11號案，建設市提9、10號案我們予以收案，提請大會審議。接下來麻煩各位議員先進看到市法規案有5案……請穎艾達利議員發言。

IngayTali穎艾達利議員：

主席真的不好意思，也向大家說聲不好意思。關於財經第7號案，老實講有點尷尬，當然這是就法論法，一定有審查的餘地，但是也要提醒一下，我就不明說，因為第7號案裡面，剛好有個案子可能與府方的人有利害關係，到底是要怎麼樣進行？我不是說不行，有在其中的同仁也不要誤會我的意思，我們剛好在這個階段審查，您又在這個位置上，說真的，這個面積也不是太小。

我不是要退這個案子，只能說以我的角度來講，特別要提醒相關的地政單位，權管或者是財稅單位，可能要格外注意處理的公平性。因為現在是程序委員會，就整體收案，但是到時候在委員會審查時，可能要麻煩特別詳細說明。如果有必要的話，是不是利害關係人也要做個說明與公開。可能會比較沒有那個餘地……不好意思，把事情搞複雜了，但是真的沒有辦法，因為剛好我們都在這個線上。我這樣講，在看轉播的人可能聽不懂，但是有拿到文件的人應該都很清楚知道我在講什麼。不好意思，沒有其他意見了，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝穎艾達利議員，現在再麻煩大家看到市法規案，請議事人員宣讀。

議事人員：

【法規市提2】提案單位：臺南市政府文化局。案由：制定「臺南市歷史文化場域經理平臺設置自治條例」草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續

議事人員：

【法規市提3】提案單位：臺南市政府經濟發展局。案由：修正「臺南市攤販管理自治條例第六條」草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續

議事人員：

【法規市提4】提案單位：臺南市政府經濟發展局。案由：制定「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【法規市提5】提案單位：臺南市政府經濟發展局。案由：制定「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【法規市提6】提案單位：臺南市政府環境保護局。案由：擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，市法規案我們予以收案。今天的程序委員會墊付款案有22案，總金額為21億9,469萬4,000元，以及一般提案5案、市法規案5案，共計32案，全部列入議程，提請大會審議。請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

上次有建議經發局修正德州撲克牌還有麻將相關的管理自治條例，現在學校附近設很多這個，聽說一個營業執照值300萬元，自治條例到現在都沒修正，我很疑惑為什麼會拖這麼久？也拜託警察局認真一點，百姓都說學校附近晚上車很多，一些很好的車子都